



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Kadek Eni Listya Dewi |
| 2. Tempat lahir | : Singaraja |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 28 tahun / 6 April 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Banjar Kelodan, Ds. Suwug, Kec. Sawan, Kab. Buleleng |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja |
| 9. Pendidikan | : SMA |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 April 2019, sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
2. **Penyidik** ditangguhkan, sejak tanggal 26 April 2019, sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 21 Desember 2019;
4. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri** dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Desember 2019, sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Januari 2020 s/d tanggal 05 Februari 2020;
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Februari 2020 s/d 05 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Wirasanjaya, SH., MH., C.L.A., I Nyoman Ardana, SH., dan Ferdiansyah, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum Global Trust (Law office) yang beralamat di Jl Ngurah Rai No. 55 Lantai 2 Singaraja-Bali berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 3/ Pen.Pid/ 2020/ PN.Sgr tertanggal 07 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN.Sgr tertanggal 07 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan/ menetapkan :

M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KADEK ENI LISTYA DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK ENI LISTYA DEWI dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah HP merek OPPO A3+ warna hitam ;
 - b. 1(satu) buah HP VIVO model 1714 warna hitam ;
 - c. Akun Facebook Sdri Kadek Eni Listya Dewi dengan nama facebook Risnha, URL: [https :/Eeb facebook.com/kadekeka](https://Eeb.facebook.com/kadekeka) ,t risnhadarmayanti yang kemudian dicopy dalam 1(satu) keeping CD.
 - d. 1(satu) gabung print Out Akun Facebook Kadek Luh Apriliani dan foto-foto yang ada pada Akun Luh Eka Apriliani dan Facebook Risnha.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa KADEK ENI LISTYA DEWI pada waktu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Banjar Kelodan Ds. Suwug Kec. Sawan Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2018 terdakwa mendownload aplikasi Facebook melalui Playstore menggunakan Handphone (HP) Vivo model 1414 warna hitam dan kemudian terdakwa membuat akun Facebook dengan nama "Risnha". Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LUH EKA APRILIANI, terdakwa mengambil beberapa foto pribadi milik saksi LUH EKA APRILIANI yang ada di akun Facebook "Luh Eka Apriliani" lalu terdakwa mengupload/meletakkan foto tersebut di akun Facebook "Risnha" agar orang – orang yang melihat akun "Risnha" menganggap bahwa foto tersebut adalah foto Risnha alias terdakwa sendiri. Berbekal akun Facebook "Risnha" dengan memasang foto milik saksi LUH EKA APRILIANI tersebut, terdakwa mulai berkenalan dan berpacaran secara online dengan PASEK dan KADEK JONI EKA PRANATA karena mereka berdua menganggap bahwa wajah Risnha sesuai dengan foto di Facebook padahal yang sebenarnya foto tersebut merupakan foto saksi LUH EKA APRILIANI. Pada saat terdakwa mengoperasikan akun Risnha tersebut, sekitar bulan Pebruari 2019 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada PASEK yang ada di Jepang. Selanjutnya PASEK menyuruh terdakwa untuk mengambil uang kepada kakaknya di Singaraja yaitu saksi KETUT

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPADI PANCA YANI namun dengan alasan bahwa PASEK mempunyai hutang kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh KADEK JONI EKA PRANATA untuk mengambil uang ke rumah saksi KETUT PUSPADI PANCA YANI dan setelah menerima uang lalu KADEK JONI EKA PRANATA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di Pasar Anyar Singaraja dan saat itu terdakwa beralasan akan menyerahkannya kepada kakaknya Risnha. Setelah dua minggu kemudian, PASEK meminta saksi KETUT PUSPADI PANCA YANI untuk menagih uang kepada terdakwa dan setelah melakukan pencarian, saksi KETUT PUSPADI PANCA YANI bertemu dengan saksi LUH EKA APRILIANI yang ternyata baru mengetahui kalau fotonya dipakai oleh akun Facebook Risnha yang dioperasikan (admin) terdakwa;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KADEK ENI LISTYA DEWI pada waktu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Banjar Kelodan Ds. Suwug Kec. Sawan Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik yang mengakibatkan kerugian bagi Orang Lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya awalnya sekitar bulan Juli 2018 terdakwa mendownload aplikasi Facebook melalui Playstore menggunakan Handphone (HP) Vivo model 1414 warna hitam dan kemudian terdakwa membuat akun Facebook dengan nama "Risnha". Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LUH EKA APRILIANI, terdakwa mengambil beberapa foto pribadi milik saksi LUH EKA APRILIANI yang ada di akun Facebook "Luh Eka Apriliani" lalu terdakwa memindahkan/mengupload foto tersebut di akun Facebook

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Risnha". Berbekal akun Facebook "Risnha" dengan memasang foto milik saksi LUH EKA APRILIANI tersebut, terdakwa mulai berkenalan dan berpacaran secara online dengan PASEK dan KADEK JONI EKA PRANATA karena mereka berdua menganggap bahwa wajah Risnha sesuai dengan foto di Facebook padahal yang sebenarnya foto tersebut merupakan foto saksi LUH EKA APRILIANI. Pada saat terdakwa mengoperasikan akun Risnha tersebut, sekitar bulan Pebruari 2019 terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada PASEK yang ada di Jepang. Selanjutnya PASEK menyuruh terdakwa untuk mengambil uang kepada kakaknya di Singaraja yaitu saksi KETUT PUSPADI PANCA YANI namun dengan alasan bahwa PASEK mempunyai hutang kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh KADEK JONI EKA PRANATA untuk mengambil uang ke rumah saksi KETUT PUSPADI PANCA YANI dan setelah menerima uang lalu KADEK JONI EKA PRANATA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di Pasar Anyar Singaraja dan saat itu terdakwa beralasan akan menyerahkannya kepada kakaknya Risnha. Setelah dua minggu kemudian, PASEK meminta saksi KETUT PUSPADI PANCA YANI untuk menagih uang kepada terdakwa dan setelah melakukan pencarian, saksi KETUT PUSPADI PANCA YANI bertemu dengan saksi LUH EKA APRILIANI yang dianggap orang yang meminjam uang, namun ternyata saksi LUH EKA APRILIANI baru mengetahui kalau fotonya dipakai oleh akun Facebook Risnha yang dioperasikan (admin) terdakwa. Akibat kejadian tersebut saksi LUH EKA APRILIANI merasa dirugikan karena dianggap mempunyai hutang dan tidak mau membayar.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi KETUT PUSPADI PANCA YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan yaitu masalah terdakwa Kadek Eni Listya Dewi dengan menggunakan Akun Fb orang lain meminjam uang kepada adik saksi.
 - Bahwa kejadian peminjaman uang tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di jalan Patimura No. 5 Kelurahan Kampung Anyar Singaraja.

Halaman **5** dari **19** Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi ditelepon oleh adik saksi bernama Pasek yang sedang berada di Jepang dan mengatakan punya hutang dan kalau ada yang datang meminta hutang agar diberikan sehingga saksi mempersiapkannya namun karena saat orang yang datang tersebut saksi tidak ada di rumah maka uang tersebut saksi titipkan kepada kakak saksi dan kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik adik saksi diserahkan kepada orang yang datang tersebut yang kemudian saksi tahu namanya Kadek Joni Eka Pranata.
- Bahwa kemudian saksi tahu sebenarnya bukan adik saksi yang berhutang dan dijelaskan oleh adik saksi bahwa Akun Fb Risnha yang telah meminjam uang tersebut kepada adik saksi bernama Pasek di Jepang dan saksi disuruh menemui dan menagih uang ke Akun Risnha tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi berusaha menemui pemilik Akun Risnha sesuai foto-foto profil dalam Akun tersebut dan foto galeri ternyata Akun Risnha sama dengan saksi Luh Eka Apriliani.
- Bahwa kemudian saksi menemui saksi Luh Eka Apriliani untuk menagih hutang yang dipinjamnya tersebut namun saksi Luh Eka Apriliani tidak mempunyai punya hutang dan menunjukkan Akun Fb Eka Apriliani yang berbeda tetapi beberapa foto galerinya ada sama dengan Akun Fb Risnha.
- Bahwa selanjutnya adik saksi yang di Jepang mengatakan bahwa yang mengambil uang ke rumah adalah saksi Kadek Joni Eka Pranata dan adik saksi menghubungi saksi Kadek Joni Eka Pranata untuk datang ke rumah.
- Bahwa kemudian saksi Kadek Joni Eka Pratana datang ke rumah bersama terdakwa Kadek Eni Listya Dewi dan saat itu saksi kadek Joni Eka Pranata mengatakan bahwa ia mengambil uang atas perintah Akun Trishna dan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa oleh karena saat itu terdakwa berbelit-belit maka saksi menemui saksi Luh Eka Apriliani untuk mencari kebenaran terhadap pemilik Akun Trishna tersebut dan dari penjelasan saksi Luh Eka Apriliani bahwa melalui video live triming yang muncul adalah foto terdakwa Kadek Eni Listya Dewi.
- Bahwa kemudian dengan kejadian tersebut saksi Luh Eka Apriliani melaporkan ke Polres Buleleng.

Halaman **6** dari **19** Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah dilaporkan baru terdakwa jujur mengakuinya bahwa yang menggunakan Akun Risnha tersebut dan meminjam uang kepada adik saksi yang dijepang adalah terdakwa dengan pura pura berpacaran dengan menggunakan Akun dan foto-foto saksi Luh Eka Apriliani.
- Bahwa benar foto-foto yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah foto-foto saksi Luh Eka Apriliani dengan Akun Risnha yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Luh Eka Apriliani dan Kadek Joni Eka Pranata, telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (Polisi) dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 2. LUH EKA APRILIANI:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan foto saksi digunakan oleh Akun Fb Risnha yang bukan merupakan Akun saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan yang menggunakan Akun Fb Risnha dengan menggunakan foto saksi namun setelah saksi tahu ternyata saksi mengenalnya atas nama Kadek Eni Listya Dewi.
- Bahwa saksi kenal dengan Kadek Listya Dewi pada sekitar sejak tahun 2011 ditempat saksi bekerja pada salon Wella Jl Ayani Singaraja.
- Bahwa saksi mengetahui Akun Fb Risnha dengan menggunakan foto saksi ternyata bukan milik saksi adalah pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di jalan Patimura No. 5 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saat saksi berada ditempat salon Guzelik pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.30 Wita datang Sdr. Ketut Puspadi Pancayani untuk meminta uang kepada saksi dimana dari keterangannya bahwa Akun Fb Risnha yang memajang foto saksi yang telah meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mendengar hal tersebut saksi merasa terkejut karena tidak pernah merasa meminjam uang pada Sdr. Ketut Puspadi Pancayani melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media social atau Fb dan pinjaman tersebut tidak melalui transparan melainkan memberikannya secara cash kepada Sdr. kadek Joni Eka Pranata yang saksi tidak kenal.

- Bahwa kemudian oleh karena pembicaraannya tidak nyambung maka saksi bersama suami saksi dan Sdr. Ketut Puspadi Pancayani ke Jalan Patimura bertemu yang namanya Kadek Joni Eka Pranata dan Kadek Joni Eka Pratana mengaku kenal dengan saksi namun melalui melalui Media Sosial Fb dengan nama Akun Risnha yang berisi foto saksi sendiri, dan dari itu saksi tahu bahwa Akun tersebut palsu kemudian melapor ke Polres Buleleng.
- Bahwa ada beberapa foto yang diambil Akun Risnha dari Akun Luh Eka Apriliani salah satunya foto yang saksi Up Load adalah :
 - a. Tanggal 14 April 2015 dimana foto tersebut adalah foto selfi pada saat saksi tiba di Turki.
 - b. Tanggal 18 Oktober 2016 dimana foto tersebut adalah foto saksi sendiri di Turki ;
 - c. Tanggal 18 Oktober 2017 dimana foto tersebut adalah foto saat acara perpisahan hotel tempat saksi bekerja di Turki.

(foto-foto ditunjukkan)

Dan benar foto tersebutlah yang digunakan Akun Facebook Risnha.

- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya Akun Risnha melakukan perbuatannya sehingga sehingga foto saksi ada pada Akun Risnha.
- Bahwa secara materiil saksi merasa dirugikan dan secara moral saksi dianggap orang yang sering meminjam uang dan merasa tercemar akibat Akun palsu tersebut.
- Bahwa benar Akun Risnha pernah video live streaming dan yang muncul dalam live streaming tersebut adalah Kadek Eni Listya Dewi, saksi pernah melihat sendiri sekitar bulan Oktober 2017.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. KADEK JONI EKA PRANATA;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi dapat disuruh untuk mengambil uang oleh orang yang tidak kenal yang menggunakan facebook yang bernama Eka Trisnha yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Risnha.
- Bahwa awalnya saksi berpacaran dengan Akun facebook yang bernama Eka Trisnha yang sekarang sudah dirubah namanya menjadi Risnha

Halaman **8** dari **19** Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan Juli 2018 pada saat saksi masih bekerja di Japan, namun tidak mengetahui dan juga tidak pernah bertemu secara langsung dengan orang yang membuat/menggunakan Akun facebook yang bernama Eka Trisnha yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Risnha dan berpacaran lewat dunia maya saja.

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2019 saksi disuruh mengambil uang oleh Akun fece Risnha sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikeluarkanya Sdr. Pasek yang berlokasi di Jalan Patimura No. 5 Singaraja dengan menghubungi no. telp / whatsapp saksi dengan No. 082145521306 karena menurut keterangan dari Akun Risnha bahwa Sdr. Pasek mempunyai hutang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Akun facebook Trisnha;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju rumah keluarganya Sdr. Pasek dan bertemu dengan kakak kandung dari Sdr. Pasek bernama Ketut Puspadi Pancayani dan langsung mengutarakan bahwa Sdr. Pasek mempunyai hutang kepada Aku facebook yang bernama Eka Trisnha yang sekarang berubah namanya menjadi Risnha.
- Bahwa kemudian saat itu saksi diberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. Ketut Puspadi Pancayani dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Sdri Kadek Eni Listya Asih sesuai petunjuk /perintah dari Akun facebook yang bernama Eka Trisnha yang sekarang berubah namanya menjadi Trisnha yang selanjutnya Sdr. Kadek Eni Listya Asih akan menyerahkan uang tersebut kepada kakak dari Akun facebook yang bernama Trisnha yang bernama Yunika Astari (aKun facebook).
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Sdri Kadek Eni Listya Aasih pada tanggal 13 Pebruari 2019 sekira jam 05.00 wita di Pasar Anyar Singaraja pada saat saksi sedang berjualan ayam bersama Kadek Eni Listya Dewi.
- Bahwa benar foto-foto tersebutlah (foto saksi Luh Eka Apriliani) yang ditunjukkan yang digunakan Akun facebook Risnha dan saksi kira Akun Risnha tersebut benar seperti foto tersebut , namun setelah saksi bertemu langsung dengan Sdr. Luh Putu Eka Apriliani ternyata Akun Risnha bukan milik Sdr. Luh Eka Apriliani melainkan milik Sdri Kadek Eni Listya Dewi.

Tanggapan terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan 1 (satu) orang Ahli bernama TEGUH ARIFIYADI, SH.MH.CEH., CHFI telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (Polisi) dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli 1. TEGUH ARIFIYADI, SH.MH.CEH., CHFI:

- Bahwa dasar hukum dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan unsure-unsur yang terkandung dalam pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU.RI. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE adalah Setiap orang, Dengan Sengaja, Tanpa Hak atau melawan Hukum, Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-oleh otentik.
- Bahwa terhadap peristiwa yang ditunjukkan kepada Ahli yaitu pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 di jalan Patimura No. 5 Kel. Kampung Anyar Kec/Kab. Buleleng datang saksi An. CICI ke salon GUZELIK milik Luh Eka Apriliani untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana Sdri CICI menyatakan bahwa Luh Eka Apriliani selaku pemilik Akun facebook atas nama Risnha telah meminjam uang kepadanya karena pada saat transaksi baik dalam facebook dan pesan messenger, Akun facebook Risnha menggunakan foto profil serta foto-foto yang ada digaleri Akun Risnha menggunakan foto Sdri Luh Eka Apriliani sehingga Sdri CICI datang ke Sdri Luh Eka Apriliani sehingga Sdri CICI datang ke Sdri Luh Eka Apriliani URU <https://web.facebook.com/kadekeka.trisnhadarmayanti>, Bahwa Akun Risnha menggunakan foto Luh Eka Apriliani, tetapi Luh Eka Apriliani memiliki Akun facebook dengan nama profil Luh Eka Apriliani, Bahwa Sdr. Kadek

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Joni Eka Pranata dengan Akun facebook URL .. adalah merupakan pacar secara online dari Akun Risnha dan Adri Kadek Joni Eka Pratana adalah orang yang menerima uang dari Sdri CICI yang diserahkan kepada Sdri Kadek Eni Listya Dewi dan Kadek Joni Eka Pranata mengambil uang dari Sdri CICI atas dasar perintah Akun Risnha. Bahwa Akun facebook Risnha dikendalikan oleh Sdri Kadek Eni Listya Dewi ditemukan foto Luh Eka Apriliani dan foto tersebut juga ada pada Akun facebook Luh Eka Apriliani adapun salah satunya foto yang diunggah tanggal 14 April 2015 dimana foto tersebut adalah selfi pada saat Luh Eka Apriliani pada saat tiba diTurki, foto yang diunggah tanggal 18 April 2016 dimana foto tersebut adalah foto Luh Eka Apriliani sendiri diTurki, dan dengan kronologis tersebut diatas maka ahli berpendapat bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU.RI. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU.RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di Desa Tukad Mungga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa telah membuat dan menggunakan Akun facebook atas nama Risnha dengan cara mendownload aplikasi Facebook melalui Playstore menggunakan Handphone (HP) Vivo model 1414 warna hitam
- Bahwa setelah punya Akun facebook dengan Risnha kemudian Terdakwa melengkapi foto Akun tersebut dengan fotonya Akun Luh Eka Apriliani dan pada Akun tersebut terdakwa mendownload foto-fotonya Luh Eka Apriliani untuk dipasang pada Akun face Risnha dan digunakan untuk social media di facebook dimana terdakwa seolah-olah sebagai Luh Eka Apriliani dan setiap beberapa hari terdakwa tetap memperbaharui dengan cara membuat status pada Akun facebook Risnha.
- Bahwa dengan menggunakan foto-foto saksi Luh Eka Aprikiani Terdakwa telah memiliki banyak teman salah satunya Akun Joni Prana.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu bahwa Akun Joni Prana adalah Kadek Joni Eka Pranata dan kadek Eka Joni Pranata juga tidak tahu

Halaman **11** dari **19** Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



namun setelah kejadian tanggal 12 April 2019 baru terdakwa tahu dan Kadek Eka Joni Pranata juga baru tahu yang mengoprasikan Akun Risnha adalah terdakwa.

- Bahwa kemudian melalui Akun facebook Risnha terdakwa meminta kepada Kadek Joni Eka Pranata untuk mengambil uang di keluarga Pasek yang ada di Jepang dan dalam Akun tersebut seolah-olah Akun facebook Risnha berpacaran dengan Sdr. Pasek yang ada di Jepang.
- Bahwa kemudian Kadek Joni Eka Pranata mengambil uang ke keluarga Sdr. Pasek sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah ketahuan bahwa terdakwa bukanlah pemilik Akun facebook Risnha dan terjadi permasalahan baru uangnya terdakwa kembalikan dan sekarang sudah berdamai dengan membuat surat perdamaian.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sanggup tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah HP merek OPPO A3+ warna hitam ;
- 1(satu) buah HP VIVO model 1714 warna hitam ;
- Akun Facebook Sdri Kadek Eni Listya Dewi dengan nama facebook Risnha, URL: [https :/Eeb facebook.com/kadekeka ,t risnhadarmayanti](https://Eeb.facebook.com/kadekeka_t_risnhadarmayanti) yang kemudian dicopy dalam 1(satu) keeping CD.
- 1(satu) gabung print Out Akun Facebook Kadek Luh Apriliani dan foto-foto yang ada pada Akun Luh Eka Apriliani dan Facebook Risnha.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di Desa Tukad Mungga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa telah membuat dan menggunakan Akun facebook atas nama Risnha dengan cara mendownload aplikasi Facebook melalui Playstore menggunakan Handphone (HP) Vivo model 1414 warna hitam;
- Bahwa dengan Akun facebook dengan nama Risnha tersebut oleh terdakwa kemudian dilengkapi dengan foto saksi Luh Eka Apriliani yang diambil Terdakwa dengan mendownload foto-fotonya Luh Eka Apriliani

Halaman **12** dari **19** Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipasang pada Akun facebook Terdakwa dengan nama Risnha, seolah-olah akun facebook dengan nama Risnha tersebut adalah milik saksi Luh Eka Apriliani dan setiap beberapa harinya terdakwa tetap memperbaharui dengan cara membuat status pada Akun facebook Risnha.

- Bahwa dengan menggunakan foto-foto saksi Luh Eka Apriliani tersebut, terdakwa telah memiliki banyak teman salah satunya Akun Joni Pranata.
- Bahwa benar dengan menggunakan Akun facebook Risnha dengan foto-foto dari saksi Luh Eka Apriliani, terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada seseorang yang kenal dengan Luh Eka yaitu adik dari saksi Ketut Puspa Panca Yani yang bernama Pasek yang saat itu berada di Jepang yang dalam Akun facebook Risnha tersebut Terdakwa berpacaran dengan Sdr. Pasek yang ada di Jepang.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Kadek Joni Eka Pranata untuk mengambil uang di keluarga Pasek, tetapi saksi Kadek Joni Eka Pranata tidak mengetahui kalau yang mengoperasikan Akun facebook Risnha tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Kadek Joni Eka Pranata mengambil uang ke keluarga Sdr. Pasek melalui saksi Ketut Puspa Panca Yani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah ketahuan bahwa pemilik Akun facebook Risnha adalah Terdakwa dan bukan saksi Luh Eka Apriliani maka saksi Ketut Puspa Panca Yani diminta untuk menagih uang pinjaman terdakwa dengan menggunakan akun FB Risnha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Pasek yang merasa tertipu;
- Bahwa selain saksi Ketut Puspa Panca Yani yang merasa adiknya tertipu oleh Terdakwa, saksi Luh Eka Apriliani juga merasa dirugikan oleh Terdakwa karena mencemarkan nama baik saksi dengan memanipulasi data / dokumen elektronik melalui akun FB seolah-oleh akun FB tersebut milik Luh Eka Apriliani;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pasek melalui saksi Ketut Puspa Panca Yani dan Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Luh Eka Apriliani dengan membuat surat perdamaian.

Halaman **13** dari **19** Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ketut Puspa Panca Yani dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar PERTAMA : Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

atau

KEDUA : Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang,
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum,
3. Unsur Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama KADEK ENI LISTYA DEWI, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang

Halaman **14** dari **19** Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan ahli yang hadir maupun yang dibacakan dan selain itu Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana pasal 44 KUHP) sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa telah terpenuhi,

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang hadir maupun keterangan saksi dan ahli yang dibacakan saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya bahwa benar terdakwa KADEK ENI LISTYA DEWI antara bulan Juli 2018 sampai bulan April 2019 bertempat di Desa Tukad Mungga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah membuat dan menggunakan Akun facebook atas nama Risnha dengan cara mendownload aplikasi Facebook melalui Playstore menggunakan Handphone (HP) Vivo model 1414 warna hitam dan dalam Akun facebook tersebut terdakwa menggunakan foto-foto saksi Luh Eka Apriliani sehingga seolah-olah pemilik Akun facebook yang digunakan terdakwa adalah milik saksi Luh Eka Apriliani dan atas kejadian ini saksi Luh Eka Apriliani melapor ke Polres Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana di atas, maka jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuat dan menggunakan Akun facebook atas nama Risnha dengan menggunakan foto-foto saksi Luh Eka Apriliani dalam akun facebook tersebut tanpa ijin dari saksi Luh Eka Apriliani sehingga merugikan saksi Luh Eka Apriliani dimana Terdakwa menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik”;

Halaman **15** dari **19** Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dengan demikian berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang hadir maupun keterangan saksi dan ahli yang dibacakan saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya bahwa benar terdakwa KADEK ENI LISTYA DEWI antara bulan Juli 2018 sampai bulan April 2019 bertempat di Desa Tukad Mungga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah membuat dan menggunakan Akun facebook atas nama Risnha dengan cara mendownload aplikasi Facebook melalui Playstore menggunakan Handphone (HP) Vivo model 1414 warna hitam dan dalam Akun facebook tersebut terdakwa menggunakan foto-foto saksi Luh Eka Apriliani sehingga seolah-olah pemilik Akun facebook yang digunakan terdakwa adalah milik saksi Luh Eka Apriliani dan atas kejadian ini saksi Luh Eka Apriliani melapor ke Polres Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta lain yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan foto-foto saksi Luh Eka Apriliani sehingga seolah-olah pemilik Akun facebook Risnha yang digunakan terdakwa adalah milik saksi Luh Eka Apriliani digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada seseorang yang kenal dengan Luh Eka yaitu adik dari saksi Ketut Puspa Panca Yani yang bernama Pasek yang saat itu berada di Jepang yang kemudian uang yang dipinjam Terdakwa tersebut diserahkan oleh saksi Ketut Puspa Panca Yani kepada saksi Kadek Joni Eka Pranata dengan didampingi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana di atas, maka unsur **“Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan dianggap seolah-olah data yang otentik**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan

Halaman **16** dari **19** Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat nama baik saksi korban Luh Eka Apriliani menjadi tercemar / tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara korban Luh Eka Apriliani dengan terdakwa sudah berdamai.
- Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Pasek.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Singaraja di Singaraja secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) buah HP merek OPPO A3+ warna hitam ;
- 1(satu) buah HP VIVO model 1714 warna hitam ;
- Akun Facebook Sdri Kadek Eni Listya Dewi dengan nama facebook Risnha, URL: [https :/Eeb facebook.com/kadekeka,trisnhadarmayanti](https://Eeb.facebook.com/kadekeka.trisnhadarmayanti) yang kemudian dicopy dalam 1(satu) keeping CD.
- 1(satu) gabung print Out Akun Facebook Kadek Luh Apriliani dan foto-foto yang ada pada Akun Luh Eka Apriliani dan Facebook Risnha, oleh karena barang bukti di atas dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tanpa hak manipulasi, penciptaan, perubahan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik maka beralasan hukum terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK ENI LISTYA DEWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan dianggap seolah-olah data yang otentik**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah HP merek OPPO A3+ warna hitam ;
 - 1(satu) buah HP VIVO model 1714 warna hitam ;
 - Akun Facebook Sdri Kadek Eni Listya Dewi dengan nama facebook Risnha, URL: [https :/Eeb facebook.com/kadekeka ,t risnhadarmayanti](https://facebook.com/kadekeka_t_risnhadarmayanti) yang kemudian dicopy dalam 1(satu) keeping CD.
 - 1(satu) gabung print Out Akun Facebook Kadek Luh Apriliani dan foto-foto yang ada pada Akun Luh Eka Apriliani dan Facebook Risnha.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H., dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munip, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H

A.A.Ayu Merta Dewi, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH

Halaman **19** dari **19** Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)